

Ofício Circular nº 1067.1.1/2023-CPM

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2023.

Aos: Srs. Comandantes, Diretores, Subcorregedores Regionais e Chefes de NJD.

Assunto: Realização do interrogatório ao final da instrução, em processos/procedimentos administrativos e em Inquérito Policial Militar.

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o interrogatório é um ato processual dotado de natureza mista, por se tratar de meio de prova e concomitantemente de defesa.

1.2 na redação originária do Código de Processo Penal, o interrogatório era realizado na fase inicial do processo criminal. No entanto, com a reforma operada pela Lei nº 11.719/08, foi conferida nova posição topográfica ao ato, que passou a ser realizado ao término da instrução processual.

1.3 em matéria disciplinar, o art. 126, caput, do MAPPA, impõe como regra que o imputado será a primeira pessoa a ser ouvida em processos/procedimentos administrativos, admitindo-se a realização do ato em qualquer outra fase da apuração, desde que antes da abertura de vista para defesa final (se houver), mediante justificativa para inversão.

1.3.1 o § 4º do mesmo artigo determina aos encarregados de processos/procedimentos administrativos a realização do interrogatório ao final da apuração, caso haja requerimento da defesa.

1.4 em sede de legislação processual penal militar, a expressão do CPPM situa o interrogatório em momento anterior à audição de testemunhas, tanto em fase de Inquérito (art. 13, “c”, CPPM), quanto em fase de processo (art. 302, caput, CPPM). Todavia, o art. 3, “a”, do aludido Código, contempla a hipótese de suprimento de casos omissos, a partir da legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Portanto, é possível a aplicação subsidiária do art. 400 do CPP, na instrução do IPM.

1.4.1 ao enfrentar o tema no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900/AM, o Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a adaptação da posição topográfica do interrogatório, nos moldes da atual redação do art. 400 do CPP, seria contextualizar o processo penal militar à ordem constitucional e convencional, destacando a posição do intérprete do direito, que deve partir de uma interpretação ampla do caso concreto, vislumbrando as disposições legais, supralegais e constitucionais que abordam a questão.

1.5 o art. 8º, item 2, alínea “c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos/1969 (“Pacto de San José da Costa Rica”), elenca garantias judiciais do acusado, conferindo-lhe o direito de tempo e meios necessários à preparação de sua defesa.

1.6 a realização do interrogatório ao término da apuração é medida que homenageia em

plenitude os pressupostos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como possibilita à Administração Militar a melhor decisão, em decorrência da completude da prova extraída do ato processual.

2. ISTO POSTO, RECOMENDO:

2.1 orientar os encarregados de processos/procedimentos administrativos e de Inquérito Policial Militar, no sentido de que, como regra, o ato de interrogatório deve ser realizado ao término da instrução processual, antes da abertura de vista para defesa final (se houver), mediante a consignação de justificativa no relatório final do processo/procedimento.

Atenciosamente,

(a) MURILO CÉSAR FERREIRA, CORONEL PM
CORREGEDOR